

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2018/2530

นางอุรา คงคาเขตร
พลเรือตรีถวัลย์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 497

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 บุคคลที่จะใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากต้องเป็นผู้ขายเดิม ทายาทผู้ขายเดิม ผู้รับโอนสิทธิหรือบุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ เป็นการกำหนดตัวผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว โจทก์มิใช่บุคคลที่มีสิทธิในการไถ่ที่ดินพิพาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้นแม้โจทก์จะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ผู้ขายฝากหรือไม่ก็ตาม โจทก์จะอ้างเหตุว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสและขอใช้สิทธิไถ่ที่ดินพิพาทหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นภริยาของจำเลยที่ ๒ ที่ดินพิพาทจำเลยที่ ๒ ได้รับโอนมาระหว่างอยู่กินกับโจทก์ จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทมีกำหนดเวลา ๒ ปี ต่อมาจำเลยที่ ๒ จะขอไถ่ที่ดินที่ขายฝากแล้วขายฝากแก่จำเลยที่ ๑ ใหม่ โดยเพิ่มเงินเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงได้ไปอายัดไว้ เจ้าพนักงานที่ดินสั่งให้โจทก์

ดำเนินคดีทางศาล โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง ขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินพิพาท ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดินยอมให้ที่ดินพิพาทหลุดเป็นสิทธิแก่จำเลยที่ ๑ โจทก์ได้ขอให้ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมให้เถ้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองยอมให้โจทก์ได้ที่ดินพิพาท หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์และจำเลยที่ ๒ มิได้เป็นสามีภรรยากันโจทก์มิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่เคยขอให้ที่ดินพิพาทภายในกำหนดอายุสัญญาขายฝากและโจทก์ไม่มีสิทธิในการเถ้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๒ มิใช่สามีภรรยากันโจทก์กับจำเลยที่ ๒ อยู่กินด้วยกันแต่มิได้จดทะเบียนสมรส ที่ดินพิพาทที่จำเลยที่ ๒ รับโอนมาจึงมิใช่สินสมรส จำเลยที่ ๒ ได้ขายฝากที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ เพื่อนำเงินมาอุปการะครอบครัวและใช้หนี้บุคคลอื่น กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตกเป็นของจำเลยที่ ๑ แล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ในปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิเถ้ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยที่ ๒ ขายฝากไว้แก่จำเลยที่ ๑ หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๗

บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้นได้แก่ ผู้ขายเดิมหรือทายาทผู้ขายเดิม หรือ ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือบุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ เป็นการ กำหนดตัวผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ดังนั้นโจทก์จะเป็นภริยาโดย ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๒ ผู้ขายฝากหรือไม่ก็ตาม โจทก์ก็มีใช้บุคคลที่มีสิทธิ ในการไถ่ที่ดินพิพาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และโจทก์จะอ้างเหตุอื่นดังที่กล่าวมา ในฎีกาเพื่อขอใช้สิทธิไถ่ที่ดินพิพาทก็หาเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิไถ่ที่ดินพิพาทได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิไถ่ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามฎีกา ของโจทก์อีก

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่ง - นายก้าน อันนันทน์

ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ